

Moteur Révélateur d'Écart documentaire

Diagnostic d'écart documentaire — outil d'aide à la mise en conformité

Dossier : 05_PIECES_DE_DOSSIERS/_demo_publicue/mercier_catherine_capital.json

Régime : CdA · Famille : IBIP · Mode : pilotée

Date du diagnostic : 07/05/2026 08:54

99 détecteurs évalués

Posture MRE. Ce diagnostic est un constat factuel sourcé sur des articles réglementaires. MRE ne juge pas, ne sanctionne pas. Les qualifications relèvent d'une grille interne (ALIGNÉ, TENSION, ECART_MAJEUR, ELEMENT_ABSENT, INFO) et non d'une qualification juridique.

CADRAGE DU PÉRIMÈTRE ANALYSÉ

Type de dossier : Réorientation / arbitrage

Régime produit détecté : AV (à partir des mots-clés présents dans les documents)

Documents transmis dans ce dossier :

- AUTRE
- BULLETIN_SOUSCRIPTION
- COURRIER_REORIENTATION
- DIC_PRIIPS_CONTRAT

Documents qui élargiraient le périmètre d'analyse : CG · NOTICE_INFORMATION · RELEVÉ_ANNUEL ·
DECLARATION_ADEQUATION · NOTE_CONSEIL · FICHE_COMMERCIALE

Pièces historiques (datées >5 ans avant la date de référence) conservées pour traçabilité, non utilisées comme référence pour l'opération courante :

- bulletin_souscription_2017.pdf · type BULLETIN_SOUSCRIPTION · émis le 2017-06-12

21 détecteur(s) reclassé(s) en *INFO non applicable* faute de document de référence dans le périmètre transmis ou pour incompatibilité de régime — la liste détaillée figure dans les sections ci-dessous (qualification INFO).

Fil narratif recommandé pour ce type de dossier : Comparaison AVANT vs APRÈS : composition, frais, profil, cohérence avec l'âge / l'horizon / la liquidité. Détecteurs prioritaires : V5_POCHE_LIQUIDE, V5_HORIZON_VS_AGE, V5_NOTE_CONSEIL_ARBITRAGE, CALCUL_FRAIS_DETRUISENT_PERF.

À QUOI SERT CE RAPPORT — DESTINATAIRES CONFORMITÉ / ACPR / AUDIT INTERNE

*Ce rapport est une **photo à l'instant T** du ou des document(s) transmis dans le dossier. Il révèle les écarts entre ce que les documents disent et ce que la réglementation exige, dans la limite stricte de ce qui est analysable sur ce périmètre. Il n'invente rien, ne juge ni le contrat ni les acteurs, et signale explicitement ce qui n'a pas pu être vérifié faute de pièce.*

Cadre réglementaire de référence : Code des assurances (art. L132-22, A132-7, L141-1 et suivants, L521-2 II, L522-5) · Code monétaire et financier (L224-1 et suivants pour PER post-PACTE, art. 990 I / 757 B CGI) · Règlement (UE) 1286/2014 PRIIPs + Règlement délégué (UE) 2017/653 · Directive (UE) 2016/97 DDA + Règlement délégué (UE) 2017/2358 (POG) et 2017/2359 (conflits d'intérêts) · Règlement (UE) 2019/2088 SFDR + Règlement délégué 2022/1288 (RTS) · Règlement (UE) 2020/852 Taxonomie · Recommandations ACPR 2013-R-01 (information annuelle), 2017-R-01 (conseil pré-retraite), 2018-R-01 (personnes âgées), 2022-R-01 (réclamations) · Doctrine AMF DOC-2012-12 (frais), DOC-2020-03 (greenwashing) · Étude AMF du 10 juin 2021 (concentration intra-groupe).

Traçabilité MRE : rapport généré le 2026-05-07 08:54:33 (heure de Paris) · MRE v1 · biblio Postgres Scaleway (table dic_metadonnees + dic_contrats_metadonnees + referentiel_assureurs) · cascade reconstruction 4 niveaux · sources : extraction PDF locale + biblio S3+Postgres

SOMMAIRE

1. Conclusion exécutive (1 page) + score de maturité documentaire
2. Tableau récapitulatif par bloc réglementaire (PRIIPs · DDA · A132-7 · SFDR · ACPR)
3. Synthèse exécutive (cohérence du dossier)
4. Couche A — Identification du contrat (5 entités juridiques)
5. Ce que le dossier fait BIEN (alignements démontrés)
6. Couche B-Contrat — Fiche DIC contrat (biblio MRE)
7. Couche B — Supports détenus (résolution biblio Postgres)
8. Couche C — Analyse économique consolidée (RIY pondéré, triangulation frais)
9. Couche D — Profil investisseur reconstitué (âge, fiscalité, succession)
10. Couche F — Pièces à demander pour étendre le périmètre
11. Détail des observations (par bloc réglementaire)

SYNTHÈSE EXÉCUTIVE — FORMAT TYPE LETTRE DE SUITE ACPR

Date de référence
2026-05-07

Référence : Direction du contrôle des pratiques commerciales — convergence DDA + ACPR
Recommandations 2013-R-01, 2014-R-01, 2017-R-01, 2022-R-01, 2024-R-01 (POG/value for money),
2024-R-03 (devoir de conseil)

3 ÉCARTS MAJEURS	5 TENSIONS	24 PIÈCES ABSENTES	2 ALIGNÉS
---------------------	---------------	-----------------------	--------------

1 · OBSERVATIONS FACTUELLES

- [Écart majeur] Tableau coûts au fil du temps / RIY manquant – Règlement (UE) 1286/2014 art. 8 §3 f) + Annexe VII
- [Écart majeur] Composition des coûts absente – Annexe VII tab. 2-3 RD 2017/653
- [Écart majeur] Note de conseil L521-2 absente – L521-2 CdA + Cass. com. 21 juin 2017
- [Tension] Clause bénéficiaire à vérifier – L132-8 CdA (désignation et acceptation du bénéficiaire) + L132-9 CdA (révocation) + 990 I
- [Tension] Vulnérabilité présumée — adhérent personne âgée – Reco ACPR 2018-R-01 + DDA art. 30

2 · RECOMMANDATIONS

- Produire le détail des frais réels prélevés en € sur l'année (A.132-7 al. 6 CdA · ACPR Reco 2024-R-01 value for money).
- Demander le DIC PRIIPs valide du contrat ou support (Règlement UE 1286/2014 Art. 5 · RD 2017/653).
- Produire la note de conseil tracée et la déclaration d'adéquation IBIP (DDA Art. 30 · L.522-5 CdA · ACPR Reco 2024-R-03).
- Approfondir : L132-8 CdA (désignation et acceptation du bénéficiaire) + L132-9 CdA (révocation) + 990 I CGI (transmission).
- Approfondir : Reco ACPR 2018-R-01 + DDA art. 30.

3 · ENGAGEMENTS ATTENDUS DE L'ENTITÉ

- Produire les pièces complémentaires identifiées en Couche F
- Clarifier les ambiguïtés signalées en Top 5 (recommandations)
- Soumettre une note de réponse contradictoire dans un délai de 30 jours

Posture MRE. Outil d'aide à l'audit conformité. Constat factuel par triangulation Relevé ↔ DIC ↔ Règle. Distingue 3 niveaux de qualification : **Écart majeur** (manquement formel documentable, à corriger), **Tension** (défaut de complétude documentaire), **Pièce absente** (document non transmis dans le périmètre, à demander). Ce rapport ne remplace pas un avis juridique ni un audit ACPR formel — il constitue un **indicateur de pilotage interne** exploitable en pré-contrôle.

TABLEAU RÉCAPITULATIF PAR BLOC RÉGLEMENTAIRE

Lecture audit/conformité par bloc. Statut qualitatif basé sur la sévérité réelle des qualifications observées (pas de score chiffré ; cf. Posture MRE). Hiérarchie : **À traiter** = au moins 1 écart majeur (manquement formel) · **À surveiller** = tensions ou pièces absentes · **Aligné** = aucun écart détecté sur le périmètre.

BLOC RÉGLEMENTAIRE	Maj.	Tension	Absent	Aligné	Statut	RÉF. JURISPRUDENCE / SANCTION
PRIIPs (Règlement UE 1286/2014 + RD 2017/653)	2	1	11	1	À traiter	CARCO n°2023-03 du 14 janv 2025 — Caisse de retraite, DIC PRIIPs : défaut de présentation des coûts et de l'incidence cumulative · Règlement 1286/2014 art. 5 + RD 2017/653 art. 3
DDA / IDD (Directive 2016/97 + RD 2017/2358-2359)	0	2	13	0	À surveiller	Generali Vie n°2019-03 du 11 mars 2020 — blâme + 10 M€. Grief n°5 : défaut de re-conseil documenté lors de transferts internes · Recommandation ACPR 2024-R-03 du 17 oct 2024 (devoir de conseil, applicable 1 ^{er} janv 2026) — formalisation déclaration adéquation IBIP, réexamen 4 ans (2 ans si conseil personnalisé)
Information annuelle (Code des assurances A132-7 / L132-22)	0	0	1	0	À surveiller	ACPR Reco 2024-R-03 du 17 oct 2024 (en vigueur 31/12/2025) ; remplace 2013-R-01. Mentions A132-7 CdA : capital constitué, primes versées, frais détaillés, valeur de transfert, performance annuelle nette de frais, identification claire de l'entreprise d'assurance
Recommandations ACPR (2013-R-01, 2017-R-01, 2018-R-01, 2022-R-01)	0	1	0	1	À surveiller	2017-R-01 commercialisation contrats emprunteur · 2018-R-01 personnes âgées · 2022-R-01 dispositif de réclamation (10j AR / 60j réponse / médiateur après 2 mois) · Bilan Deloitte 2024 : 6 décisions ACPR / 6,7 M€ cumulés
POG / Value for Money (ACPR 2024-R-01 + RD 2017/2358)	0	0	4	0	À surveiller	ACPR Reco 2024-R-01 du 28 juin 2024 (en vigueur depuis 1 ^{er} janv 2025) — gouvernance UC en AV : marché cible/négatif, test VFM annuel, performance ≥ 5 ans, seuil indicatif France Assureurs : RIY > +33 % vs moyenne catégorie déclenche revue · cadre primaire : RD (UE) 2017/2358 art. 6 + EIOPA BoS-19/259
Piste d'audit (R.354 CdA + Arrêté 3 nov 2014)	0	0	1	0	À surveiller	Generali Vie n°2019-03 du 11 mars 2020 — blâme + 10 M€. Grief n°1 : non-conservation des pièces de contrats issus d'une fusion-absorption de 2003, périmètre 18 900 assurés / 782 M€ d'encours · base juridique : R.354-1 à R.354-3 CdA (Solvabilité II) + Arrêté du 3 nov 2014 (définition piste d'audit fiable)
Fiscalité (CGI 990 I, 757 B, 163 quatervicies, 125-0 A)	0	1	0	0	À surveiller	BOI-RPPM-RCM-30-10-20 et BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 · jurisprudence Cass. Civ. 2e n°06-21366 du 19 mars 2009 (qualification des primes manifestement exagérées) · CGI art. 990 I (152 500 €/bénéficiaire AV avant 70 ans), 757 B (30 500 € total après 70 ans), 163 quatervicies (PER versements déductibles)

SYNTHÈSE

Type de dossier : Réorientation / arbitrage. **Adhérent** : Catherine MERCIER (66 ans). **Contrat** : Capital Patrimoine Vie n° 9876543210. **Encours** : 78 450,00 €. **Opération analysée** : réorientation du 12/01/2026 portant sur 8 200,00 € (2 support(s) vendu(s) → 2 support(s) acheté(s)), 0,00 € (offerts). **Écarts révélés sur le périmètre** : 3 écart(s) majeur(s) · 24 élément(s) documentaire(s) absent(s) · 5 tension(s). Le plus structurant : **Tableau coûts au fil du temps / RIY manquant** — Aucun tableau de coûts au fil du temps ni RIY chiffré dans le DIC contrat. **Périmètre non analysable** : 21 détecteur(s) requièrent des documents non fournis dans le dossier transmis (cf. Couche F).

COUCHE A — IDENTIFICATION

ADHÉRENT

Catherine MERCIER · né le 14/03/1960 (66 ans)
25 RUE VAUBECOUR, 69002 LYON

CONTRAT

Capital Patrimoine Vie · n° 9876543210
Date d'effet : 12/06/2017 · Souscrit à 57 ans
→ régime art. 990 I CGI (abattement 152 500
€/bénéficiaire) · Encours : 78 450,00 €
(encours AVANT réorientation)

ASSUREUR

—
· RCS Paris 999888777

CONSEILLER / DISTRIBUTEUR

Olivier DELACROIX · ORIAS 17004789

RÉORIENTATION DÉTECTÉE DANS LE COURRIER

Date d'effet : 12/01/2026 · **Encours avant** : 78 450,00 € · **Montant arbitré** : 8 200,00 € · **Frais d'arbitrage** : 0,00 € (offerts)

SUPPORTS VENDUS (2)

ISIN	NOM OFFICIEL	GESTIONNAIRE
FR0099001236	(non résolu via biblio locale)	—
FR0099001238	(non résolu via biblio locale)	—

SUPPORTS ACHETÉS (2)

ISIN	NOM OFFICIEL	GESTIONNAIRE
FR0099001234	(non résolu via biblio locale)	—
FR0099001239	(non résolu via biblio locale)	—

Noms et gestionnaires résolus via la biblio JSON locale (cache de 63 ISIN). Source primaire restante : courrier de réorientation.
Pour une vérification complète, consulter le DIC PRIIPs officiel de chaque support.

COUCHE B — SUPPORTS DÉTENUS IDENTIFIÉS DANS LE DOSSIER (4)

ISIN	NOM OFFICIEL (DIC BIBLIO)	GESTIONNAIRE	SRI · SFDR	FRAIS COURANTS	PART	MONTANT	FLAG
FR0099001236	— Vendu	—	—	—	—	—	—
FR0099001238	— Vendu	—	—	—	—	—	—
FR0099001234	— Acheté	—	—	—	—	—	—
FR0099001239	— Acheté	—	—	—	—	—	—

Source des métadonnées : 4/4 résolus via biblio Postgres. ISIN, gestionnaire, SRI, classification SFDR, frais courants : biblio Postgres MRE (table dic_metadonnees) — alimentée par crawl quotidien depuis Kneip + portails AXA/AGIPI/Allianz/etc. Pour les supports en euros, les données viennent du relevé (pas d'ISIN OPCVM côté FE).

COUCHE D — PROFIL INVESTISSEUR RECONSTITUÉ

ÂGE	66 ans
ENCOURS	78450,00 €
MODE DE GESTION	pilotee
RÉGIME JURIDIQUE	CdA · Famille IBIP
ANCIENNETÉ FISCALE	8.9 ans · Régime favorable >= 8 ans (PFU 7,5% + abattement)
CADRE SUCCESSORAL	Contrat ouvert avant 70 ans — versements initiaux bénéficient de l'art. 990 I CGI (abattement 152 500 € par bénéficiaire). Pour les versements postérieurs aux 70 ans, art. 757 B CGI (abattement global 30 500 €).
DOCTRINE PRUDENTIELLE	65-75 ans : phase de préparation à la transmission, prudence renforcée et clause bénéficiaire à actualiser.

COUCHE F — PIÈCES À DEMANDER POUR ÉTENDRE LE PÉRIMÈTRE D'ANALYSE

PIÈCE DEMANDÉE	DÉTECTEURS DÉBLOQUÉS	BASE LÉGALE PRINCIPALE
CG ou NOTE_INFORMATION · FICHE_COMMERCIALE	4 détecteurs · FISC_DATE_MAJ , RECOURS_COORDONNEES , RECOURS_PRESCRIPTION_L114 ...	Code des assurances Art. L132-5-2 (remise obligatoire de la notice et des conditions générales)
RELEVÉ_ANNUEL	2 détecteurs · PILOTEE_COMPOSITION_DETAILLEE , RECOURS_RAPPEL_RELEVÉ_ANNUEL	Code des assurances Art. L132-22 + A132-7 + ACPR Recommandation 2013-R-01

Synthèse

Alignés2	Info65	Tensions5	Écarts majeurs3	Pièces absentes24
----------	--------	-----------	-----------------	-------------------

Détail des observations (99 détecteurs)

▼ Autres (19 détecteurs) Pièces absentes:11 · Info:1 · Écarts majeurs:3 · Alignés:1 · Tensions:3

Code	Qualification	Détail	Article
DIC_CONTRAT_ABSENT_BIBLIO	PIÈCE ABSENTE	Le DIC contrat n'a pas été retrouvé dans la biblio publique. L'analyse ne pourra pas comparer DIC contrat ↔ DIC supports ↔ relevé annuel.	Règlement (UE) 1286/2014 (PRIIPs) art. 5
DIC_COUVERTURE_BIBLIO_PARTIELLE Couverture biblio MRE partielle	INFO	Sur 6 ISIN détenus, 6 (100%) n'ont pas de DIC PRIIPs dans la biblio publique MRE. L'analyse repose sur les 0 supports résolus — à compléter par les DIC fournis directement par l'assureur.	Transparence MRE (anti-hallucination)
DIC_C_DATE_FRAICHE Date d'établissement DIC absente	PIÈCE ABSENTE	Aucune date d'établissement détectée dans le DIC contrat. Article 10 du règlement délégué 2017/653 impose une date.	Règlement (UE) 2017/653 art. 10 et 15
DIC_C_TYPE_PRODUIT Type de contrat non identifié	PIÈCE ABSENTE	Type juridique du contrat (AV individuelle, AV groupe, capitalisation, PER) non extrait.	Annexe I Règlement (UE) 2017/653
DIC_C_RIY_PRESENT Tableau coûts au fil du temps / RIY manquant	ÉCART MAJEUR	Aucun tableau de coûts au fil du temps ni RIY chiffré dans le DIC contrat.	Règlement (UE) 1286/2014 art. 8 §3 f) + Annexe VII
DIC_C_FRAIS_VENTILES Composition des coûts absente	ÉCART MAJEUR	Aucune des 4 catégories de frais (entrée, sortie, gestion, transaction) extraite.	Annexe VII tab. 2-3 RD 2017/653
DIC_C_FGAP_HCSF FGAP non mentionné dans le DIC contrat	PIÈCE ABSENTE	Aucune mention du Fonds de garantie des assurances de personnes (plafond 70 000 €).	L423-1 CdA + Règlement 1286/2014 art. 8 §3 e)
DIC_C_FGAP_HCSF Pouvoir HCSF (loi Sapin 2) non mentionné	PIÈCE ABSENTE	Pouvoir de blocage des rachats par le HCSF (L612-33-1 CMF) non rappelé. Information manquante pour le client.	L612-33-1 CMF (loi Sapin 2)
DIC_C_RECLAMATION_MEDIATEUR Voies de recours complètes	ALIGNÉ	Réclamation + Médiateur + ACPR mentionnés.	Règlement 1286/2014 art. 8 §3 h) + ACPR 2022-R-01
REOR_ALLOCATION_AVANT	PIÈCE ABSENTE	Le courrier de réorientation ne détaille pas l'allocation initiale (ISIN + montant + SRI).	L522-5 CdA + Règl. 2017/2359

Code	Qualification	Détail	Article
REOR_ALLOCATION_APRES Allocation APRÈS incomplète	PIÈCE ABSENTE	Aucune liste détaillée des supports souscrits (ISIN + montant) dans le courrier.	Règlement 1286/2014 art. 8 + L522-5 CdA
REOR_FRAIS_ARBITRAGE_CHIFFRES Frais d'arbitrage non chiffrés	PIÈCE ABSENTE	Aucun chiffrage des frais d'arbitrage (« selon barème » sans valeur = manquement).	A132-7 CdA + L132-21-1 + Règl. délégué 2017/2359 art. 4-7 (transparence des coûts)
REOR_NOTE_CONSEIL Note de conseil L521-2 absente	ÉCART MAJEUR	Aucune note de conseil documentant la motivation de la réorientation du ?. La jurisprudence Cass. com. 21 juin 2017 qualifie cette absence de défaut de conseil. Risque opérationnel ELEVE 3 923–11768 € <i>Défaut de conseil L521-2 — la jurisprudence retient une réparation pouvant atteindre 50 % du préjudice. En contentieux civil, la moyenne des indemnisations 2020-2024 est de 8-15 % de l'encours arbitré.</i>	L521-2 CdA + Cass. com. 21 juin 2017
REOR_INFO_AGREGEE_COUTS Information agrégée des coûts manquante	PIÈCE ABSENTE	Le courrier ne présente pas le cumul DIC + enveloppe + arbitrage. Art. 29 DDA exige une vue agrégée.	Art. 29 DDA / Règlement délégué 2017/2359 + L522-5 CdA
CERTIF_NOTE_CONSEIL_PRESENTE Note de conseil DDA absente du dossier	PIÈCE ABSENTE	Aucune déclaration d'adéquation, note de conseil ou certificat de prescription dans le dossier transmis. La trace écrite du conseil est obligatoire (DDA art. 30 + L521-2 CdA).	L521-2 CdA + DDA art. 30 + ordonnance 2018-361
CLAUSE_BENEFICIAIRE_VERIFICATION Clause bénéficiaire à vérifier	TENSION	La clause bénéficiaire est mentionnée dans la documentation contractuelle (DIC/CG). Elle ne figure jamais au relevé annuel pour des raisons de sécurité (L132-8 CdA). À VÉRIFIER auprès du conseiller : (1) la clause est-elle à jour vis-à-vis de la situation familiale et patrimoniale actuelle ? (2) Le bénéficiaire est-il bien désigné nommément (et non par "mes héritiers" qui peut être moins efficace fiscalement) ? (3) Dans quelles proportions ? Adhérent ≥ 65 ans : actualisation prioritaire à recommander.	L132-8 CdA (désignation et acceptation du bénéficiaire) + L132-9 CdA (révocation) + 990 I CGI (transmission)

Code	Qualification	Détail	Article
VULNERABILITE_PERSON NE_AGEE Vulnérabilité présumée — adhérent personne âgée	TENSION	Adhérent âgé de 66 ans ; opération de 8200 € (10 % de l'encours). La Reco ACPR 2018-R-01 vise la commercialisation de produits financiers complexes auprès de personnes âgées : la vigilance s'applique dès 65 ans, en particulier en pré-retraite ou jeune retraite. Vérifier la cohérence horizon de placement / espérance de vie résiduelle, et tracer la motivation du conseil. Risque opérationnel MOYEN 2354–7061 € <i>Vulnérabilité personne âgée : la jurisprudence est sévère pour les contrats UC souscrits sans note de conseil renforcée. Indemnisation type 10-25 % de l'encours arbitré ; en cas de réclamation famille post-décès, possibilité de remise en cause complète de l'arbitrage.</i>	Reco ACPR 2018-R-01 + DDA art. 30
LCBFT_KYC_ABSENT KYC / questionnaire de connaissance client non transmis	TENSION	Encours 78450 € — la vigilance LCB-FT (L561-5 CMF) exige un dossier KYC à jour (< 5 ans) pour tout encours ≥ 50 000 €. Aucun PROFIL_KYC ni QUESTIONNAIRE_CLIENT ni SYNTHESE_PATRIMONIALE intégrant le KYC n'a été transmis avec le dossier. Risque opérationnel MOYEN 1000–3 000 € <i>Manquement LCB-FT KYC : ACPR sanctionne lourdement (Generali Vie 2019-03 : 1 M€ pour défauts LCB-FT). Pour un acteur isolé, fourchette 5-200 k€.</i>	L561-5 et L561-6 CMF + Reco ACPR 2018-09 (mise à jour 2022-09) + DDA art. 20

Code	Qualification	Détail	Article
PISTE_AUDIT_PIECES_C LES_INCOMPLETES Piste d'audit — 3 pièce(s) clé(s) à demande	PIÈCE ABSENTE	LE RELEVÉ DIT Le dossier transmis ne contient pas : Conditions générales, Note de conseil / déclaration d'adéquation, Relevé annuel. LA RÈGLE / LE DIC DIT L'art. R.354-1 CdA (Solvabilité II — système de gouvernance) et l'arrêté du 3 novembre 2014 imposent à l'assureur la conservation et la mise à disposition des pièces permettant de reconstituer chaque opération. L'art. R.132-5-1-2 CdA précise la durée de conservation des pièces du devoir de conseil. MISE EN PARALLÈLE Sans ces pièces, MRE ne peut pas reconstituer la chaîne documentaire complète. La carence éventuelle ne peut PAS être présumée — seul le distributeur/assureur peut produire les originaux. SIGNIFICATION POUR LE CLIENT Demander la communication des pièces suivantes : Conditions générales (Art. R.132-3 CdA) ; Note de conseil / déclaration d'adéquation (DDA art. 30 · ACPR Reco 2024-R-03 · L.522-5 CdA) ; Relevé annuel (Art. L.132-22 + A.132-7 CdA). Référence de gravité potentielle : Décision ACPR Generali Vie n°2019-03 du 11 mars 2020 — grief n°1 (10 M€ + blâme) sanctionnait l'absence de conservation des pièces de contrats issus d'une fusion-absorption de 2003.	Art. R.354-1 à R.354-3 CdA · Art. R.132-5-1-2 CdA · Arrêté 3 nov 2014 · Décision ACPR Generali Vie n°2019-03

▼ Phase 4c — Cadre transverse avancé (19 détecteurs) Pièces absentes:5 · Info:14			
Code	Qualification	Détail	Article
POG_MARCHE_CIBLE_RAPPEL Marché cible non rappelé dans les pièces transmises	PIÈCE ABSENTE	Le DIC contrat est présent mais le résumé du marché cible (target market) n'a pas été extrait du DIC ni des conditions générales. Le règlement POG (2017/2358) art. 8 demande à l'assureur de communiquer le marché cible aux distributeurs ; la déclaration d'adéquation devrait y faire référence. Risque opérationnel FAIBLE 75–225 € <i>Marché cible non rappelé : manquement formel sans préjudice direct.</i>	Règlement délégué (UE) 2017/2358 art. 8
PRIIPS_DATE_DIC Date du DIC à jour (< 12 mois)	INFO	Pas de DIC.	Règlement délégué (UE) 2017/653 · DOC-2017-09
PRIIPS_FORMAT Format conforme du DIC (3 pages, sections obligatoires)	INFO	Pas de DIC.	Règlement délégué (UE) 2017/653 Art. 6-8
PRIIPS_TARGET_MARKET Investisseur de détail visé vs profil souscripteur	INFO	DIC ou profil manquant.	Règlement délégué 2017/2358 (POG) · DDA Art. 30
PRIIPS_SRI_DECREMENT SRI affiché vs catégorie réelle (notamment indices à décrétement)	INFO	Pas de DIC.	RD UE 2017/653 + 2021/2268
PRIIPS_PERIODE_DETENTION Période de détention recommandée vs documentation sortie anticipée	INFO	Pas de DIC.	Règlement délégué (UE) 2017/653
DDA_TEST_EXIGENCES Test des exigences et besoins documenté (questionnaire client)	INFO	Non vérifiable depuis les pièces transmises (le document n'est pas dans le dossier). Pièce(s) à demander au client ou à l'assureur pour conclure : DECLARATION_ADEQUATION, DDA_QUESTIONNAIRE, QUESTIONNAIRE_CLIENT, NOTE_CONSEIL.	Art. L521-4 + A521-1 CdA · DDA Art. 20

Code	Qualification	Détail	Article
DDA_COHERENCE_PROFIL_DIC Cohérence profil client / profil produit DIC	INFO	DIC ou profil manquant.	DDA Art. 20 + 30 · L521-4 CdA
DDA_INFO_AGREGEE_COUTS Information agrégée sur les coûts (Article 29 DDA / L522-3)	PIÈCE ABSENTE	Information agrégée non documentée (article 29 DDA).	DDA Art. 29 · L522-3 CdA
DDA_REEVALUATION_PERIODIQUE Réévaluation périodique (gestion sous mandat ou conseil continu)	INFO	Pas de conseil continu.	L541-8-1 CMF · DDA · MiFID 2
DDA_AVERTISSEMENT_EXEC_SIMPLE Avertissement exécution simple	INFO	Pas en exécution simple.	DDA Art. 30(3) · L522-1 CdA
DDA_IBIP_COMPLEXE_EXEC_SIMPLE Vente d'IBIP complexe en exécution simple (configuration non autorisée)	INFO	Configuration non détectée.	DDA Art. 30(3) · L522-1 CdA · Cartographie ACPR/AMF avril 2025
RELEVÉ_EXHAUSTIVITE_FRAIS Exhaustivité du détail des frais dans le relevé annuel	INFO	[Détecteur RELEVÉ_EXHAUSTIVITE_FRAIS hors périmètre routage : régime=AV_CdA, mode=INDETERMINE, type_dossier=REORIENTATION] Relevé absent.	Art. A132-7 Code des assurances
RELEVÉ_PERFORMANCE_BRUTE_NETTE Performance brute vs nette explicitée	INFO	[Détecteur RELEVÉ_PERFORMANCE_BRUTE_NETTE hors périmètre routage : régime=AV_CdA, mode=INDETERMINE, type_dossier=REORIENTATION] Relevé absent.	Art. A132-7 Code des assurances
RELEVÉ_TM_G TMG (Taux Minimum Garanti) explicité si applicable	INFO	[Détecteur RELEVÉ_TM_G hors périmètre routage : régime=AV_CdA, mode=INDETERMINE, type_dossier=REORIENTATION] Pas de TMG.	Art. A132-7 Code des assurances

Code	Qualification	Détail	Article
RELEVÉ_MODIFICATIONS_COLLECTIF Information sur modifications du contrat (collectif)	INFO	[Détecteur RELEVÉ_MODIFICATIONS_COLLECTIF hors périmètre routage : régime=AV_CdA, mode=INDETERMINE, type_dossier=REORIENTATION] Contrat individuel.	Art. L132-22 CdA · doctrine ACPR
POG_MARCHE_CIBLE Marché cible POG documenté	PIÈCE ABSENTE	Marché cible POG non documenté.	L516-1 CdA · RD UE 2017/2358 · EIOPA BoS-19/259
POG_MARCHE_NEGATIF Marché négatif POG documenté	PIÈCE ABSENTE	Marché négatif non documenté.	L516-1 CdA · RD UE 2017/2358 · EIOPA BoS-19/259
POG_REVISION_PRODUIT Révision périodique du produit (POG)	PIÈCE ABSENTE	Révision périodique non documentée.	L516-1 CdA · EIOPA BoS-19/259

▼ Phase 1 — Obligations transverses (8 détecteurs) Info:7 • Pièces absentes:1

Code	Qualification	Détail	Article
TRANSVERSE_HCSF Pouvoir HCSF (loi Sapin 2) non mentionné dans les CG	INFO	Détecteur scope CG / Notice — non applicable au périmètre transmis (CG/Notice absentes). La mention HCSF dans le DIC contrat est traitée par DIC_C_FGAP_HCSF.	Art. L612-33-1 Code monétaire et financier • Loi Sapin 2 du 9 décembre 2016
TRANSVERSE_DIC_PRESENCE Document d'Informations Clés (DIC PRIIPs) absent du dossier	INFO	1 DIC présent(s) dans le dossier (DIC contrat). 5 DIC support(s) ni dans le dossier ni dans la biblio Postgres — à vérifier avec le client (le DIC de chaque UC est obligatoirement remis à la souscription, art. 5 PRIIPs).	Règlement (UE) 1286/2014 PRIIPs Art. 5 • Règlement délégué 2017/653
TRANSVERSE_RELEVEMENT Relevé annuel L132-22 / L221-9 — conformité aux rubriques A132-7	INFO	Non vérifiable depuis les pièces transmises (le document n'est pas dans le dossier). Pièce(s) à demander au client ou à l'assureur pour conclure : RELEVEMENT.	Art. L132-22 + A132-7 Code des assurances • Art. L221-9 + A223-1 Code de la mutualité • Loi Hamon 2014
TRANSVERSE_RETROCESSIONS Rétrocessions perçues par l'assureur ou le distributeur non documentées	INFO	Pas de frais de gestion fonds documentés — détecteur non applicable.	AMF DOC-2012-12 (Guide relatif aux frais) • AMF DOC-2004-08 (Position rétrocessions) • Sénat 2021 (Protection épargnants)
TRANSVERSE_MEDIATEUR Identification du médiateur compétent absente ou incomplète	PIÈCE ABSENTE	Aucune mention du médiateur compétent dans les CG.	Art. L132-25 Code des assurances • Articles L611-1 et suivants Code de la consommation • Directive 2013/11/UE
TRANSVERSE_FRAIS_CUMULES Frais cumulés réels supérieurs au benchmark marché	INFO	DIC ou CG manquant — calcul des frais cumulés non applicable.	AMF DOC-2012-12 (Guide relatif aux frais) • France Assureurs UC 2024 • L522-3 Code des assurances
TRANSVERSE_DIC_RELEVEMENT Cohérence frais DIC vs frais effectifs relevé annuel	INFO	DIC ou relevé annuel manquant — comparaison non applicable.	Règlement UE 1286/2014 PRIIPs Art. 5 • Art. A132-7 Code des assurances • AMF DOC-2012-12

Code	Qualification	Détail	Article
TRANSVERSE_DECLARATION_ADEQUATION Déclaration d'adéquation IBIP — 5 dimensions traitées	INFO	Non vérifiable depuis les pièces transmises (le document n'est pas dans le dossier). Pièce(s) à demander au client ou à l'assureur pour conclure : DECLARATION_ADEQUATION, DDA_QUESTIONNAIRE, QUESTIONNAIRE_CLIENT, NOTE_CONSEIL.	Art. L522-5 Code des assurances · DDA Directive 2016/97 Art. 30 · ACPR Recommandation 2018-R-01

▼ Phase 3c — Frais avancés (4 détecteurs) Info:3 · Pièces absentes:1

Code	Qualification	Détail	Article
FRAIS_COMMISSIONS_MOUVEMENT_2026 Commissions de mouvement post-1er janvier 2026	INFO	Date dossier antérieure au 1er janvier 2026.	AMF Doctrine 2026 (suppression commissions de mouvement) · DOC-2012-12
FRAIS_GESTION_LIBRE_VS_MANDAT Écart frais effectifs vs gestion libre	INFO	Frais de gestion non extractibles.	Sénat 2021 · DOC-2012-12 · L522-3 Code des assurances
FRAIS_MARGE_EMETTEUR Marge émetteur des produits structurés explicitée	PIÈCE ABSENTE	Structuré présent, marge émetteur non explicitée (cartographie ACPR/AMF 2025).	PRIIPs Art. 5 · Cartographie ACPR/AMF avril 2025
FRAIS_GARANTIE_PLANCHER_DECES Frais de garantie plancher décès chiffrés	INFO	Pas d'option garantie plancher décès — non applicable.	Art. A132-7 Code des assurances

▼ Phase 3d — Produits structurés (5 détecteurs) Tensions:1 · Info:3 · Pièces absentes:1			
Code	Qualification	Détail	Article
STRUCTURE_GARANTIE_P LANCHER Périmètre de la garantie plancher (vs nominal)	TENSION	Périmètre garantie non extractible.	PRIIPs Art. 5 · Cartographie ACPR/AMF avril 2025
STRUCTURE_DECREMENT Indice à décrement documenté (fonctionnement explicité)	INFO	Pas d'indice à décrement.	Cartographie ACPR/AMF avril 2025 · PRIIPs Art. 5
STRUCTURE_PENALITE_S ORTIE Pénalités de sortie anticipée chiffrées	PIÈCE ABSENTE	Pénalités sortie anticipée non documentées.	PRIIPs Art. 5 · DDA Art. 17
STRUCTURE_CIBLE_PROF ANE Mise en garde pour cible « clientèle profane »	INFO	Pas de cible profane détectée.	DDA Directive 2016/97 Art. 30 · Cartographie ACPR/AMF avril 2025
STRUCTURE_AUTOCALL_B ARRIERE Mécanisme autocall et barrière de protection explicités	INFO	Pas de produit autocall.	PRIIPs Art. 5 + 8 · DDA Art. 20 · Cartographie ACPR/AMF avril 2025

▼ Phase 4b — Architecture & Réclamations (10 détecteurs) Pièces absentes:1 • Info:8 • Tensions:1

Code	Qualification	Détail	Article
ARCHI_STATUT_JURIDIQUE Statut juridique du contrat (individuel / collectif) explicité	PIÈCE ABSENTE	Statut juridique non explicité.	Art. L132-1 et suivants Code des assurances
ARCHI_MODIFICATION_UNILATERALE Mécanisme de modification unilatérale (contrats collectifs)	INFO	Contrat individuel — non applicable.	Art. L132-1 CdA • ACPR doctrine sur contrats collectifs
ARCHI_LIEN_CAPITALISTIQUE Lien capitalistique intra-groupe (assureur / SGP / souscripteur)	TENSION	Lien capitalistique non explicité (étude AMF 2021).	Étude AMF juin 2021 • AMF DOC-2009-23 • L516-2 CdA
RECOURS_COORDONNEES Coordonnées service réclamation complètes	INFO	Détecteur non analysable sur le périmètre transmis. Document(s) de référence requis : CG, NOTE_INFORMATION, RELEVÉ_ANNUEL. Aucun n'est fourni dans le dossier — l'élément peut exister dans le contrat client mais n'a pas pu être vérifié.	ACPR Recommandation 2016-R-02 • L132-25 CdA
RECOURS_ACPR_VS_MEDIATEUR Distinction ACPR / Médiateur explicite	INFO	ACPR non présentée comme recours.	L612-1 CMF • L132-25 CdA
RECOURS_PRESCRIPTION_L114 Mention du délai de prescription L114-1 CdA (2 ans)	INFO	Détecteur non analysable sur le périmètre transmis. Document(s) de référence requis : CG, NOTE_INFORMATION, RELEVÉ_ANNUEL. Aucun n'est fourni dans le dossier — l'élément peut exister dans le contrat client mais n'a pas pu être vérifié.	Art. L114-1 Code des assurances
RECOURS_AVIS_NON_CONTRAIGNANT Caractère non contraignant de l'avis du médiateur	INFO	Non explicité.	Code de la consommation L611 et suivants

Code	Qualification	Détail	Article
RECOURS_RAPPEL_RELEV E_ANNUEL Information renouvelée dans le relevé annuel (L132- 29)	INFO	Détecteur non analysable sur le périmètre transmis. Document(s) de référence requis : RELEVÉ_ANNUEL. Aucun n'est fourni dans le dossier — l'élément peut exister dans le contrat client mais n'a pas pu être vérifié.	Art. L132-29 Code des assurances
RECOURS_REGIME_MEDIA TEUR_COHERENCE Cohérence régime contrat / médiateur référéncé	INFO	Régime CdA — voir TRANVERSE_MEDIATEUR.	Art. L132-25 CdA · Code de la mutualité · Code de la sécurité sociale L932
RECOURS_ACTION_DE_GR OUBE Mention de l'action de groupe (loi Hamon 2014)	INFO	Non mentionnée.	Loi Hamon 17 mars 2014 · Code de la consommation L623

▼ Phase 7 — Analyse économique V5 (cross-document) (8 détecteurs) Pièces absentes:3 • Info:5			
Code	Qualification	Détail	Article
V5_EMPILEMENT_COUTS Empilement explicite des coûts (TER + contrat + transaction + surperformance + structuration)	PIÈCE ABSENTE	1/5 strates documentées (Frais courants OPCVM (TER)) — empilement insuffisant. Manquent : Frais de gestion du contrat (enveloppe), Frais de transaction, Commission de surperformance, Marge émetteur / structuration. Pour conclure, à demander : DIC PRIIPs des supports + tableau coûts au fil du temps + détail commission de surperformance et marge émetteur si structurés.	AMF DOC-2012-12 • DDA Art. 29 • L522-3 CdA • Cartographie ACPR/AMF avril 2025
V5_COUTS_HORIZON Projection des coûts cumulés sur durée recommandée	PIÈCE ABSENTE	Pas de projection cumulée.	PRIIPs Art. 5 • DDA Art. 29
V5_SORTIE_ANTICIPEE_SCENARIO Scénario chiffré de sortie anticipée par support	PIÈCE ABSENTE	0/5 indicateurs — quasi-absent.	PRIIPs Art. 5+8 • DDA Art. 17
V5_POCHE_LIQUIDE Poche de liquidité monétaire / court terme	INFO	Âge non extractible.	Doctrine gestion patrimoniale • DDA Art. 20
V5_HORIZON_VS_AGE Horizon des supports cohérent avec l'âge	INFO	Âge non extractible.	DDA Art. 20 • L522-5 CdA
V5_NOTE_CONSEIL_ARBITRAGE Note de conseil écrite pour arbitrage significatif	INFO	Non vérifiable depuis les pièces transmises (le document n'est pas dans le dossier). Pièce(s) à demander au client ou à l'assureur pour conclure : NOTE_CONSEIL, NOTE_ORIENTATION.	DDA Art. 20 • MIF 2 Art. 24 • ACPR 2013-R-01
V5_CLAUSE_BENEFICIAIRE_ACTUALISATION Clause bénéficiaire — trace de revue récente	INFO	Détecteur non analysable sur le périmètre transmis. Document(s) de référence requis : CG, RELEVÉ_ANNUEL, NOTE_INFORMATION. Aucun n'est fourni dans le dossier — l'élément peut exister dans le contrat client mais n'a pas pu être vérifié.	L132-8 CdA • ACPR 2013-R-01

Code	Qualification	Détail	Article
V5_GARANTIE_DECES_PAMETRES Garantie décès plancher — capital, seuil, formule	INFO	Pas de garantie décès plancher.	A132-7 CdA · DDA Art. 20

▼ Phase 8c — Calcul économique consolidé (5 détecteurs) Info:4 · Pièces absentes:1

Code	Qualification	Détail	Article
CALCUL_RIY_CONSOLIDE_PONDERE RIY consolidé pondéré sur l'allocation réelle de l'adhérent	INFO	Calcul non réalisable (frais affichés non extraits, 0 supports détectés).	PRIIPs Annexe VI · DDA Art. 29 · L132-22 CdA · ACPR 2013-R-01
CALCUL_FRAIS_DETUISENT_PERF Frais qui transforment une performance brute positive en perte nette	INFO	Aucun support détecté avec frais > performance brute.	PRIIPs Art. 5 · PRIIPs Annexe VI · DDA Art. 29 · AMF DOC-2012-12
CALCUL_ECART_AFFICHE_VS_REEL Écart entre frais affichés en communication et frais réels consolidés	INFO	Ratio non calculable.	PRIIPs Annexe VI · DDA Art. 29 · L132-22 CdA
CALCUL_IMPACT_8ANS_VS_REFERENCE Impact des frais sur 8 ans chiffré en € versus référence (ETF 0,80 %)	PIÈCE ABSENTE	Pas de projection chiffrée d'impact des frais sur 8 ans.	PRIIPs Annexe VI · DDA Art. 29
CALCUL_POCHE_UC_FRAIS_ISOLES Frais réels isolés sur la seule poche UC (hors fonds euros)	INFO	Poche UC 0.0 % — détecteur non applicable.	PRIIPs Annexe VI · DDA Art. 29 · AMF DOC-2012-12

► Phase 2 — Gestion déléguée (7 détecteurs) Alignés:1 · Info:6

► Phase 3b — Mutualistes (6 détecteurs) Info:6 · hors périmètre

► Phase 4a — Fiscalité (8 détecteurs) Info:8

Rapport généré par MRE — Moteur Révélateur d'Écart documentaire — Alexandre Gaudet — 07/05/2026
Outil d'aide à la mise en conformité documentaire des contrats d'assurance-vie. Posture neutre, sourcée sur articles réglementaires.